

PERSONA HUMANA

RELACION JURÍDICA

Concepto

- **Es el vínculo que se crea entre dos o más personas por imperio de la ley**

Elementos

- **Sujeto**
- **Objeto**
- **Causa**

Persona

- **Es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.**

PERSONA HUMANA O DE EXISTENCIA VISIBLE

- **Todo ente que presente signos característicos de humanidad sin distinción de calidad o accidente**

CLASIFICACIÓN DE PERSONA HUMANA

A- **PERSONA POR NACER**

- **La existencia de la persona humana comienza con la concepción, entendiéndose por tal el momento de implantación del ovulo fecundado en el útero**
- **La adquisición de derechos esta supeditada a que nazca con vida**

CLASIFICACIÓN DE PERSONA HUMANA

B- **PERSONA VISIBLE PROPIAMENTE DICHA**

- **Son las que nacen con vida.**
- **Adquieren los derechos en forma definitiva**

MENORES DE EDAD

- **NIÑAS Y NIÑOS**
hasta los 13 años
- **ADOLESCENTES**
Desde los 13 a los 18 años

ATRIBUTOS

- **DERECHOS PERSONALISIMOS**
- **CAPACIDAD**
- **NOMBRE**
- **DOMICILIO**
- **ESTADO**

DERECHOS PERSONALISIMOS

- **Derecho sobre el cuerpo humano y sus partes**
- **La persona humana es inviolable, tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad**

- **Afectación de la dignidad**

Lesiones a su intimidad personal o fliar

Honor o reputación

Imagen o identidad-

Menoscabo a su dignidad

- **Derecho a la imagen**

CAPACIDAD

- **Es la aptitud de la persona para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercer dichos derechos por si misma**

CAPACIDAD

- **DE DERECHO (de titularidad)**

Aptitud que toda persona tiene por el solo hecho de ser tal para adquirir derechos y contraer obligaciones

- **DE EJERCICIO (de obrar)**

Toda persona humana tiene la aptitud para ejercer los derechos y contraer obligaciones

INCAPACIDAD

- **Falta de aptitud para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercer dichos derechos por si misma**

INCAPACIDAD

- **DE DERECHO**

Se considera a la persona frente a la realización de determinados actos concretos o en protección de ciertos intereses

DE EJERCICIO

Personas por nacer

Persona que no cuenta con edad o grado de madurez suficiente

Persona declarada incapaz por sentencia judicial

EJERCICIO DE DERECHO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD

PRINCIPIO DE AUTONOMIA PROGRESIVA

- **La niña o niño menor de 13 años ejerce sus derechos a través de sus representantes legales**
- **Adolescentes de 13 a 16 años Tiene derecho a decidir por si en tratamientos médicos que no resulten invasivos o comprometan su salud.**
- **Adolescentes de 16 hasta 18 años Se toma como un adulto para la toma de decisiones relativas al cuidado de su cuerpo**

CAPACIDAD RESTRINGIDA

- **El juez puede restringir la capacidad de una persona a partir de los 13años cuando el ejercicio de su capacidad puede resultar un daño en su persona o sus bienes**

Nombre

- **Persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponda**

Elección del prenombre reglas

- **Corresponde a los padres o a quienes estos designen, al Ministerio Público o Funcionario del Registro Civil y Capacidad**
- **No puede inscribirse más de tres prenombrados, apellido como prenombre, prenombre idéntico entre hnos. vivos o que sean extravagantes**
- **Pueden inscribirse prenombre aborígenes**

Apellido de los hijos matrimoniales

- **Si hay acuerdo el primer apellido de cualquiera de los cónyuges**
- **Si no hay acuerdo se determina por sorteo ante el Registro de Estado Civil y Capacidad**
- **El orden de apellido que se decida para el primer hijo rige para el resto de la descendencia**
- **A pedido de los padres o el menor con grado de madurez suficiente se agregar el otro apellido**

Apellido- otros casos

- **El hijo extramatrimonial con un solo vínculo lleva ese apellido, si lo reconocen con posterioridad rigen las reglas del hijo matrimonial**
- **Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro**
- **Divorciado solo puede usar el apellido del otro cuando el Juez por motivos razonable, lo autorice**
- **Cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro mientras no contraiga nuevas nupcias**

Cambio de nombre

- **Solo procede si existen justos motivos a criterio del juez**
- **Cuando el seudónimo hubiese adquirido notoriedad**
- **Raigambre cultural, étnica o religiosa**
- **Afectación de la personalidad de la persona interesada**

Cambio de nombre

- **No requiere autorización judicial para proceder al cambio cuando**

a-Por razones de identidad de genero

b-Victimas de desaparición forzada, apropiación ilegal o supresión o alteración del estado civil o la identidad

Domicilio

- **Real es el lugar de residencia habitual de la persona humana.**
- **Tiene dos elementos: 1- objetivo: es el lugar de residencia y 2- subjetivo: el ánimo de permanecer en él.**
- **Caracteres:**
único –voluntario- inviolable- mutable

Domicilio

- **Comercial o profesional**

Cuando la persona ejerza alguna actividad económica de cualquier índole, comercial o profesional para el cumplimiento de las obligaciones que de la misma deriven, su domicilio es donde desarrolla dichas tareas

Domicilio

- **Legal**

Es el lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contra que la persona reside de manera permanente para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

SOLO UNA LEY O UNA NORMA ESPECIAL LO ESTABLECE

Domicilio

- **Convencional**

Es el que las partes fijan en un contrato para que en el tengan efecto todos los derechos y obligaciones derivados del mismo.

- **Efectos**

a-Sirve para las notificaciones entre las partes

B-Fija la jurisdicción aplicable (juez competente)

Fin de la existencia de la persona humana

- **La existencia jurídica de la persona humana termina con la muerte**
- **La muerte debe probarse**
- **Con la existencia del cadáver**
- **Extensión del certificado de defunción de la persona por parte de un medico, este documento permite tramitar la partida de defunción**

Simple ausencia

- **Cuando la persona desaparece de su lugar habitual sin que se tenga noticias de ella**
- **Se nombra un curador para que proteja sus bienes**
- **Termina la ausencia cuando:**
 - **Aparece la persona**
 - **Se prueba su muerte**
 - **Por muerte presunta**
 - **Por extinción de sus bienes**

Muerte presunta

- **Transcurrido los plazos de simple ausencia que establece la ley de según el caso, los familiares pueden iniciar ante el juez la declaración de muerte presunta**
- **Efectos**
- **El cónyuge supérstite puede volver a casarse**
- **Se reparte los bienes entre los herederos pero solo pueden disponer de ellos luego de transcurridos los plazos que establece la ley**